四川省资阳市永成劳务发展有限公司
“10·13”物体打击事故调查报告

2018年10月13日6时50分许，位于乐平镇新城区新城北路珺庭楼盘工地发生一起物体打击事故,事故造成1人死亡。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）的有关规定，成立由乐平镇政府、区纪委监委、区安监局、区国土城建水务局（住建）、区公安分局、区人社局、区总工会等单位相关人员组成的事故调查组，对该事故开展调查。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目相关情况

项目名称：佛山珺庭项目;

项目地址：佛山市三水区乐平镇新城区C区16号;

项目规模：该项目总建筑面积约36.8万平方米，包括1-4座、6-35座、地下室一、地下室二、地下室三。

项目开发建设情况: 2018年2月13日***地产集团广东房

地产开发有限公司通过招拍挂竞拍得土地。该公司于2018年4月23日取得佛山珺庭项目建设用地规划许可（地字第4406072018******号），用地性质为二类居住地兼容商业服务业设施用地。于2018年9月30日分别取得佛山珺庭项目1座、2座、3座、4座、10座、11座、17座、18座、19座、20座、22座、23座、24座、25座、28座、31座、32座、地下室一、地下室二共19个建设工程项目规划许可（许可证号：建字第44060720180**** ~ 44060720180****）。

项目施工进度情况：地下室一已建面积约2万平方米，1座已施工至6层，17座施工至1层，18座施工至10层，19座施工至15层，20座施工至2层，21座施工至3层，22-24座施工至2层，25座正在进行基坑施工。

（二）项目参建各方情况

建设单位：佛山市恒邦房地产开发有限公司（简称恒邦开发公司）；统一社会信用代码：91440607MA51******；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：佛山市三水区乐平镇乐平大道29号****（住所申报）；法定代表人：唐巍；成立日期：2018年3月7日；营业期限：长期；注册资本：人民币伍佰万元；经营范围：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

监理单位：广州市恒合工程监理有限公司（简称恒合监理

公司），统一社会信用代码：914401016332******；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：广州市天河区黄埔大道西78号****房；法定代表人：严文穗；成立日期：1997年6月3日；营业期限：长期。资质等级：工程监理房屋建筑工程专业甲级；资质证书编号：E1440013****；项目总监：何为。

施工单位：***工程有限公司（简称***公司），统一社会信用代码：914403001922******；主体类型：有限责任公司（法人独资）；住所：深圳市南山区粤海街道中心路；法定代表人：***；成立日期：1991年5月25日；企业资质：建筑工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级；资质证书编号：D144086*** /D244078*** ；安全生产许可证号：（粤）JZ安许证字〔2017〕021***；以上资质证书均在有效期内。

劳务分包单位：四川省资阳市永成劳务发展有限公司（简称永成劳务公司），统一社会信用代码：915120007496******；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：资阳市雁江区雁江镇马家巷**；法定代表人：魏正国；建筑业企业资质证书编号：C1064051390***/D351569***，安全生产许可证号：（川）JZ安许证字〔2007〕000***，以上资质证件均在有效期内；项目负责人曾义中。

二、事故发生的经过及善后处理情况

（一）事故发生的经过

2018 年 10 月 13 日 6 时 50 分许，佛山珺庭项目工地 2 号塔吊的司索工宋小英正站在 10 区南侧地下室外，指挥塔吊司机刘朋开把一个装满加气砌块（用来砌地下室的墙砖）的料斗吊到 10 区南侧地下室放下，落点位置距离地下室约 4 米。此时，宋小英看到张玉图突然从地下室跑向料斗落点位置，张玉图没有看到空中正在下放的料斗，当宋小英发觉到危险时，立刻大声叫张玉图走开，并通知刘朋开停机，因时间紧急，事发突然，张玉图对所面临的危险还未来得及躲避，人已经到达料斗下方。此时的刘朋开也没来得及停机，下放中的料斗和张玉图发生碰撞，张玉图当场受伤倒地。

（二）事故救援情况

事故发生后，宋小英马上通过对讲机通知了工地相关人员。工地后勤部周通叫来救护车，泥工班带班刘逊兰帮忙把伤者张玉图抬上救护车，并随救护车把伤者送往三水区人民医院抢救。9 时左右，医生宣告张玉图抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，业主单位和乐平镇政府积极与死者家属协商人道补偿安抚事宜，已取得死者家属的谅解，10 月 14 日下午死者火化，经济补偿于 10 月 15 日全部到位，善后处理已完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）四川省资阳市永成劳务发展有限公司“10·13”物体打击事故造成1人死亡。

（二）死者信息：姓名：张玉图，男，汉族，1974年10月出生，吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人，居民身份证号码：222324197410******。

（三）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故调查情况

（一）现场勘查情况

1. 事故发生在10区地下室外的基坑空地上；

2. 张玉图倒下的位置附近为装满加气砌块的料斗；

3. 事发现场未划定危险作业范围，未设置警示标志，建筑垃圾及材料放置杂乱。

（二）询问和资料调查情况

1. 工程承包调查情况

2018年4月1日，佛山市恒邦房地产开发有限公司与***工程有限公司签订施工合同，由***工程有限公司承包佛山珺庭项目工程，工期从2018年4月1日至2020年4月30日。

2018年5月8日，***工程有限公司（甲方）与四川省资阳市永成劳务发展有限公司（乙方）签订了有效的《建设工程施工劳务分包合同》，合同编号：佛山珺庭劳务01号。合同

明确了永成劳务公司的安全生产职责：第三条，分包工作期限及内容:3.7.1 由永成劳务公司负责工地现场安全文明施工、安全防护、广告标识标牌等工作；3.7.2 负责工地现场及工人生活区的治安保卫工作，对工人生活区及施工现场进行封闭式管理，严格执行门卫管理制度等；3.7.3 负责劳务工人的安全教育工作等；第十条，安全文明施工、环境保护与职业病防治：10.1 做好本工程的安全管理工作；10.3 乙方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材、制作安全警告标识牌等；第十二条，乙方权利和义务：12.7 乙方做好现场安全警示标识、标牌的设置，危险区域的围蔽等；12.21 乙方对施工现场及工人生活区的安保工作负责，非本地作业人员不得进入施工现场及工人生活区。合同明确了发包公司的安全生产职责：第十一条，甲方的权利义务，11.7 负责工程的施工检查，对工程质量、环境、进度等进行监督检查。向乙方派出安全、质量、监督员，监督乙方施工质量、安全生产、文明施工、现场管理及原材料使用、监督乙方做好安全生产主体责任的落实。第五条，合同价款，5.1 合同总价《工程量清单》（附件 1）第 26 项至 31 项共 6 项安全生产投入的资金共计人民币 930759 元。

2018 年 6 月 7 日，佛山市恒邦房地产开发有限公司与广州市恒合工程监理有限公司签订建设工程监理合同，委托广州市

恒合工程监理有限公司对佛山珺庭项目实施监理。

2. 管理和技术原因调查情况

（1）四川省资阳市永成劳务发展有限公司有对作业人员开展了三级安全教育，施工前进行书面安全技术交底，有向工人提供劳保用品等工作。但安全生产主体责任落实不到位，在工地门禁管理（违反了公司制定的《项目门卫管理制度实施细则》第八条：访客进入施工现场，必须先行登记，在总包办公室办理临时门禁 IC 卡进入施工现场；第九条：所有与工程无关的闲杂人等一律禁止进入施工现场）、施工现场管理、宿舍管理方面不到位（违反了公司制定的《项目宿舍管理制度实施细则》第七条：不得私自留宿外来人员等）；吊装作业时，现场未安排专门的人员进行现场安全管理；吊装作业场所未划定危险作业范围，没有设置安全警示标志；现场管理混乱：死者张玉图非工地工作人员，因为认识泥工班带班刘逊兰，刘逊兰未经请示，私自违规安排其入住工地宿舍；工地门禁管理制度未得到有效落实：张玉图自称是新员工，未办理门禁 IC 卡，门卫让其简单登记后，没有要求张玉图出示相关审批单，未对其身份进行确认，违规放行，让其进入工地；施工现场垃圾、材料堆放杂乱。

（2）***工程有限公司，在安全管理体系方面已成立安全质量管理架构，制定了安全管理制度，项目经理、安全员等有

在现场管理；委托有资质的单位对塔吊进行安装、维保，有对塔吊进行定期维护检查；有对作业人员开展三级安全教育培训，施工前进行了书面安全技术交底，有向工人提供劳保用品等工作。但未能提供定期进行安全检查的台账资料，对永成劳务公司工地门禁管理和员工宿舍管理混乱现象曾提出过整改要求，但未及时督促落实整改，致使隐患长期存在。作为发包方对永成劳务公司安全生产统一协调、管理不到位。

（3）广州市恒合工程监理有限公司在制度方面已制订《监理规划》、《监理实施细则》等制度；在管理方面有落实现场管理职责，在现场监理方面有进行日常巡视检查，有相关监理日志记录等，较好的履行了职责。

3. 死者与项目部的关系

经向相关人员调查询问，死者张玉图是外来人员，他认识泥工班带班刘逊兰，曾在广州新塘刘逊兰班下干过活。张玉图得知刘逊兰在佛山珺庭项目工地工作，便想通过刘逊兰介绍到工地干活，10 月 10 日张玉图来到工地。但由于工地目前作业面未全面铺开，不需要招收工人。张玉图未受到聘用期间，无地方居住，刘逊兰碍于两人曾经的工作关系，于是，私自违规安排张玉图暂住在工地宿舍。10 月 13 日早上，张玉图以新工人身份尚未领取门禁卡为由进入工地，到达工地查看是否有合适的事情可做。

4.人员询问情况

经对乐平珺庭工程项目建设单位负责人王国华，总承包单位项目经理，项目总监，安全员曾帮军。劳务公司负责人曾义中，泥工班带班刘逊兰，塔吊司机刘朋开，司索工宋小英进行调查询问，获得以下信息：**一是**张玉图非工地工人，私自进入工地，不熟悉现场环境，擅自跑到危险作业区域；**二是**事发时司索工宋小英指挥塔吊仰头看着正下放的料斗，未及时发现张玉图进入吊装区域，并对其鲁莽行为作出预判；**三是**项目部宿舍违规留宿外人，人员出入工地管理混乱，外来人员未经审批，通过签名登记就可以进入工地；**四是**永成劳务公司主要负责人曾义中不能提供检查本单位安全生产工作的相关台账资料，对工地门卫管理，员工宿舍管理存在的缺陷和长期管理上的混乱未能及时解决；**五是**发包方对永成劳务公司的安全生产统一协调、管理不到位。

五、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

外来人员张玉图，安全意识薄弱，违规擅自进入工地，随意走动，突然从地下室跑到塔吊吊装的危险区域，与下放中装满加气砌块的料斗碰撞后，受伤倒地，经送医院抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

永成劳务公司在工地门禁管理、宿舍管理方面不到位，私自留宿非工地工作人员，外来人员随意出入工地；施工现场管理混乱，二号塔吊物料装卸区域无围蔽，无警示标志，吊装现场未安排专人负责安全管理；永成劳务公司主要负责人曾义中履行安全生产职责不到位；发包方对永成劳务公司的安全生产统一协调、管理不到位负有责任。是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

根据调查情况，调查组认定四川省资阳市永成劳务发展有限公司“10·13”物体打击事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

经调查，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故和调查处理条例》（国务院493号令）等法律法规，对事故相关责任认定和处理建议如下:

（一）外来人员张玉图安全意识不足，违规进入工地，随意走动，突然从地下室跑到塔吊吊装的危险区域，与下放中装满加气砌块的料斗碰撞，经送医院抢救无效死亡，对次事故发生负有直接责任，但责任人已死亡，免于追究其责任。

（二）永成劳务公司在工地门禁管理、施工现场管理、宿舍管理不到位，塔吊物料装卸区域无围蔽，无警示标志，吊装现场未安排专人负责安全管理，对事故发生负有责任。建议由区安监局对该公司依法进行行政处罚。

（三）永成劳务公司主要负责人曾义中督促，检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位。对事故发生负有责任，建议由区安监局对该公司依法进行行政处罚。

（四）***公司对永成劳务公司的安全生产统一协调、管理不到位负有责任，建议由区安监局对该公司依法进行行政处罚。

七、事故防范及整改措施

四川省资阳市永成劳务发展有限公司“10·13”物体打击事故是一宗典型的生产经营单位安全生产主体责任未有效落实导致的事故。各相关企业一定要认真汲取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

一是要严格落实属地监管。乐平镇要落实属地管理责任，加强对辖区范围内工地的监督管理，及时制止违法建设行为。

二是各行业监管部门要严格落实监管职责。按照“管行业管安全、管安全生产管安全、管业务管要求”的原则，严格项目规划报建、项目审批等环节；严格落实《广东省住房和城乡建设厅、广东省应急管理厅关于全面开展建筑施工安全专项检查的函》（粤建电发〔2018〕69号）文件精神，紧盯农民自建房、城市“三旧”改造、城中村房屋建设等重点环节、重点部位，严查农房建设中无报建、无设计、无监理等违法建设项目，重点打击未履行合法建设手续、未纳入质量安全监管、擅自加

层、扩大建设规模、改建和抢建（尤其拆违抢建）等违法违规行为。

三是强化宣传教育。切实加强建筑施工安全宣传教育培训，充分利用主流媒体加强楼盘、农用自建房安全宣传，通过入户宣传形式，普及建设基本安全知识和常识，逐步提高建筑单位安全意识；加强典型事故案例警示教育，切实用事故教育推动建筑施工安全工作。

四是建议由乐平镇政府和区住建部门约谈***工程有限公司、四川省资阳市永成劳务发展有限公司完善相关管理制度，针对发包转包工程项目督促相关单位做好统一协调，管理，对在建工地开展全面安全隐患自查自纠，落实企业安全生产主体责任。

四川省资阳市永成劳务发展有限公司

“10·13”物体打击事故调查组

2019年1月22日